



P U T U S A N

Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUKARMAN**;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/27 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tomba, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Mega Buana Mineral;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung ore nikel hasil kegiatan penambangan PT Mega Buana Mineral;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Caterpillar tipe 320 GC warna kuning dengan Nomor Identifikasi Produk CAT00320HZBT00470;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa *Excavator* Nomor 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. Kaswadi;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Kuasa Nomor 51 tanggal 14 Juli 2020, Susi Apriliana, S.H., M.Kn., DKI Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zulkifli, S.Kom.;

- 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Buana Mineral tanggal 25 November 2020 Nomor 33 di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0412535 perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0412536 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/KTR-MBM/I/2021, antara Andhy Ardian M., S.H. selaku Direktur PT Kasmar Tiar Jaya dengan Sukarman selaku Direktur PT Mega Buana Mineral,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Aman Ega;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss tanggal 29 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung ore nikel hasil kegiatan penambangan PT Mega Buana Mineral;Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Caterpillar tipe 320 GC warna kuning dengan Nomor Identifikasi Produk CAT00320HZBT00470;
- 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Sewa Menyewa *Excavator* Nomor 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Kaswadi;

- 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Buana Mineral tanggal 25 November 2020 Nomor 33 di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0412535 perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0412536 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/KTR-MBM/I/2021 antara Andhy Ardian M., S.H., selaku Direktur PT Kasmar Tiar Raya dengan Sukarman selaku Direktur PT Mega Buana Mineral, tanggal 7 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI tanggal 5 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss tanggal 29 September 2021 sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti, sebagaimana amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung ore nikel hasil kegiatan penambangan PT Mega Buana Mineral;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar tipe 320 GC warna kuning dengan Nomor Identifikasi Produk CAT00320HZBT00470;
 - 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator Nomor 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Buana Mineral tanggal 25 November 2020 Nomor 33 di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Achmad, S.H.;
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0412535 perihal

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0412536 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 007/SPK/KTR-MBM/I/2021 antara Andhy Ardian M., S.H. selaku Direktur PT Kasmar Tiar Raya dengan Sukarman selaku Direktur PT Mega Buana Mineral, tanggal 7 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2220 K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUKARMAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Akta Pid.B/LH/2021/PN Lss yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 Oktober 2023;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyasebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada suatu kekhilafan Hakim atau tidak ada kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *judex juris*, di mana putusan *judex juris* dimaksud telah didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terpidana adalah Direktur Utama PT Mega Buana Mineral;
 - Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2020 Terpidana selaku Direktur PT Mega Buana Mineral (PT MBM) berkomunikasi dengan Saksi Zulkifli selaku Kuasa Direksi PT Kasmar Tiar Raya melalui Asmadi Samat untuk menjalin kerjasama kegiatan pertambangan ore nikel di IUP milik PT Kasmas Tiar Raya di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, lalu Saksi Zulkifli memberikan contoh draf kerjasama kepada Terpidana melalui Asmadi Samat;
 - Bahwa berdasarkan contoh draf kerjasama tersebut, kemudian Terpidana melakukan kesepakatan lisan dengan Saksi Bintang pemilik lahan di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan kegiatan penambangan berupa kegiatan produksi ore nikel yang mana lokasi tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kasmar Tiar Raya;



- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Desember 2020 Terpidanamelakukan kegiatan penambangan ore nikel di lahan milik Saksi Bintang;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan kegiatan penambangan tersebut, Saksi Zulkifli selaku manajemen PT Kasmar Tiar Raya melakukan peneguran baik lisan maupun tertulis agar Terpidanamenghentikan kegiatan penambangan yang dilakukannya tersebut, dan Terpidanapun menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukannya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan Januari 2021, Terpidanaberkomunikasi dengan Saksi Andhy Ardian selaku Direktur PT Kasmar Tiar Raya untuk dapat melakukan kerjasama penambangan di lahan IUP PT Kasmar Tiar Raya, kemudian Saksi Andhy Ardian mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 007/SPK/KTR-MBM/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, lalu Terpidanakembali melakukan kegiatan penambangan ore nikel menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Caterpillar tipe 320 GC warna kuning milik Saksi Drs. Kaswadi di lahan milik Saksi Bintang dengan cara mengupas lapisan tanah dan mengumpulkan ore nikel;
- Bahwa tidak lama kemudian karena Saksi Andhy Ardian mengetahui bahwa Terpidanaselaku Direktur PT Mega Buana Mineral (PT MBM) tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), lalu Saksi Andhy Ardian mengeluarkan Surat Pemberhentian Kegiatan Penambangan kepada Terpidanatertanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 12.00 WITA, Tim Ditreskrimsus Polda Sultra diantaranya Saksi Muhamad Yusuf dan Saksi Yoda Rifai, melakukan pengecekan di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menemukan bukaan tambang beserta tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terpidanaselaku Direktur PT Mega Buana Mineral

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



dan 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Caterpillar yang diparkirkan disekitar bukaan tambang;

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan nikel yang dilakukan oleh Terpidanaselaku Direktur PT Mega Buana Mineral di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan GPS merek Garmin tipe GPSMAP 64SC dengan hasil pengambilan titik koordinat Bukaan Tambang PT Mega Buana Mineral (MBM) titik kordinat S adalah pada 03°02'14.1" dan titik kordinat E adalah pada 121°05'20.8";
- Bahwa berdasarkan titik koordinat di atas setelah dimasukkan/*ploting* ke dalam Peta Kompilasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Daerah Batu Putih dan sekitarnya berdasarkan Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi dan Peta Pengusahaan Bahan Galian, berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kasmar Tiar Raya;
- Bahwa berdasarkan *database* pada Dirjen Minerba ESDM RI, PT Mega Buana Mineral tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa kegiatan penambangan oleh Terpidanadibukukan dalam Laporan PT Mega Buana Mineral;
- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *judex juris* dan *judex facti* dalam mempertimbangkan terbuktinya dakwaan dalam memutus perkara *in casu*, oleh karena perbuatan Terpidana sedemikian rupa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, demikian pula terkait penjatuhan pidananya, tidaklah melampaui kewenangannya;



- Bahwa *judex juris* yang menguatkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah tepat pula dalam mempertimbangkan tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Caterpillar tipe 320 GC warna kuning dengan Nomor Identifikasi Produk CAT00320HZBT00470 dan 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Sewa Menyewa *Excavator* Nomor 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021, yang dinyatakan dirampas untuk Negara, oleh karena Drs. Kaswadi selaku pihak pemberi sewa seharusnya memperhatikan sifat kehati-hatian dan ketelitian, apakah si penerima sewa ini mempunyai izin untuk melakukan penambangan atau tidak, disamping itu, Drs. Kaswadi juga tidak mempunyai izin usaha untuk menyewakan alat-alat berat tersebut, sehingga dalam hal ini secara terang telah terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Caterpillar tipe 320 GC warna kuning dengan Nomor Identifikasi Produk CAT00320HZBT00470 tersebut telah nyata digunakan untuk melakukan perbuatan penambangan tanpa izin/kejahatan *illegal mining* yang dapat merusak lingkungan dan merugikan Negara, dan karenanya sudah sepatutnya apabila alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2220 K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SUKARMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 482 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)